

2014-01-24

Autorisation de signer une entente avec la SQI vs EDA

ci-joint le projet d'un protocole d'entente concernant le futur établissement de détention (EDA); nonobstant les fautes d'orthographe, si commentaires, en faire part à M Nolet.

Par la suite Mme Maurice et M Lanoix en feront la lecture finale pour adoption à la prochaine séance.

Merci

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : **VILLE D'AMOS**, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son hôtel de ville au 182, 1^{re} Rue Est, Amos, province de Québec, district judiciaire d'Abitibi, J9T 2G1, agissant aux présentes par Monsieur Ulrick Chérubin, maire, et _____, directeur général, dûment autorisés en vertu d'une résolution portant le numéro _____, adoptée le _____, dont copie certifiée conforme est jointe aux présentes comme annexe « A » pour en faire partie intégrante;

(Ci après désignée « **VILLE** »)

ET : **SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**, personne morale de droit public constituée par la *Loi concernant la gouvernance des infrastructures publiques*, constituant la Société québécoise des infrastructures et modifiant diverses dispositions législatives (2013, chapitre 23) et ayant son siège au 1075, rue de l'Amérique-Française, Québec (Québec), G1R 5P8, ici représentée par **Monsieur Guy Boilard**, Vice-président Gestion immobilière, dûment autorisé à agir aux termes du Règlement sur la signature de certains documents;

(Ci-après désignée « **SQI** »)

PRÉAMBULE

ATTENDU que la **SQI** projette de construire un établissement de détention sur le territoire de la ville d'Amos;

ATTENDU que l'établissement de détention doit être desservi par le réseau d'aqueduc municipal;

ATTENDU que les parties ont conclu une entente préliminaire en date du 31 octobre 2013 afin de relier le futur établissement de détention au réseau d'aqueduc municipal, ladite entente étant jointe aux présentes sous l'annexe « B »;

ATTENDU que la **VILLE** s'engage à procéder, à ses frais, à la conception et à la construction des installations et des aménagements nécessaires pour assurer l'alimentation en eau de l'établissement de détention;

ATTENDU que la **SQI** s'engage à consentir à la **VILLE** un droit de servitude sur une partie du lot 3 552 764 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Abitibi et de lui céder une autre partie de ce même lot afin de permettre la construction, l'exploitation et l'entretien des installations et des aménagements. Le lot 3 552 764

sera subdivisé et deviendra les lots 5 437 006, 5 437 007 (en partie la servitude) et 5 437 008 (cession);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Préambule

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes.

2. Conception et construction des Installations

2.1 Aux fins du présent Protocole d'entente, le terme « Installations » désigne l'ensemble des ouvrages, constructions, installations, infrastructures et aménagements requis pour assurer l'alimentation en eau de l'établissement de détention, incluant notamment ceux mentionnés dans l'étude de faisabilité - Alimentation en eau potable- réalisée par la firme Stavibel services d'ingénierie en date du 28 août 2013, laquelle est jointe aux présentes comme annexe « C » pour en faire partie intégrante (ci-après désignée « l'étude de faisabilité »).

Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Installations incluent notamment un poste de surpression, une chambre de vanne souterraine, les conduits de raccordement et d'alimentation ainsi que tous les systèmes, équipements ou accessoires nécessaires pour desservir l'établissement de détention.

2.2 La **VILLE** s'engage à procéder, à ses frais, à la conception et à la construction des Installations conformément aux conditions, engagements et modalités énoncés aux présentes.

Lesdites Installations devront avoir une capacité suffisante pour assurer l'alimentation en eau adéquate à l'établissement de détention et pour répondre à ses besoins. À cet effet, les Installations devront être conformes aux descriptions techniques, directives ou recommandations énoncées dans l'étude de faisabilité. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la **VILLE** s'engage en outre à exécuter, à ses frais, la construction de tout autre installation ou aménagement qui, bien que non expressément mentionné aux présentes ou à l'étude de faisabilité, est requis pour le bon fonctionnement des Installations ou pour assurer l'alimentation en eau à l'établissement de détention.

2.3 La localisation des Installations sera établie conformément aux emplacements prévus au croquis daté du 23 octobre 2013, lequel est joint aux présentes sous l'annexe « D » pour en faire partie intégrante. Plus particulièrement, les parties conviennent que :

2.3.1 Le poste de surpression sera localisé entre les points F et G du croquis et sera positionné selon l'emplacement optimal énoncé dans l'étude de faisabilité;

- 2.3.2 La chambre de vanne souterraine sera localisée entre les points C et D du croquis. L'emplacement de la chambre de vanne devra être déterminé de consentement entre les parties, et ce, dans le but d'optimiser le branchement de l'établissement de détention;
- 2.3.3 La localisation des Installations devra être conforme aux directives ou recommandations énoncées dans l'étude de faisabilité et celles qui pourront être émises par les professionnels responsables du projet de l'établissement de détention;
- 2.3.4 La localisation des Installations ne devra pas contrevenir aux droits dont bénéficie Hydro-Québec sur le lot 3 3552 764 (qui deviendra le lot 5 437 007) en vertu de l'acte de servitude publié le 13 janvier 1964 sous le numéro 080246 (Ci-après désigné servitude de Hydro-Québec).
- 2.4 La **VILLE** reconnaît qu'elle agira à titre de maître d'œuvre des travaux et qu'elle assumera seule tous les coûts, charges et responsabilités liés à la conception et à la construction des Installations. Les Installations devront avoir été entièrement complétées et être pleinement opérationnelles au plus tard le 30 juin 2015, le tout à l'entière satisfaction de la **SQI**. Les travaux ne pourront toutefois être refusés sans motif raisonnable.
- 2.5 La **VILLE** s'engage à communiquer à la **SQI**, au plus tard le 30 juin 2014 une copie des plans et devis des Installations projetées. La **SQI** pourra, dans un délai de soixante (60) jours suivant leur réception, transmettre à la **VILLE** ses commentaires quant la conformité des Installations projetées par rapport aux obligations et conditions énoncées au présent protocole d'entente.
- 2.6 Afin d'assurer le respect de l'échéancier des travaux, le règlement d'emprunt requis pour le financement de la construction des Installations devra avoir été adopté par la **VILLE** et approuvé par les autorités compétences au plus tard le _____. La **VILLE** s'engage à transmettre sans délai à la **SQI** une confirmation écrite de l'approbation dudit règlement.
- 2.7 Dans les _____ jours suivant l'approbation du règlement d'emprunt, la **VILLE** s'engage à transmettre à la **SQI** un échéancier détaillé des travaux, lequel devra inclure toutes les étapes liées à la conception et à la construction des Installations.
- 2.8 De plus, la **VILLE** assumera seule tous les coûts, charges et responsabilités liés à l'entretien, l'exploitation et la gestion des Installations, et ce, tant et aussi longtemps que les Installations seront requises pour le fonctionnement de l'établissement de détention.

Malgré ce qui précède, la **SQI** s'engage toutefois à assumer les coûts d'électricité liés au fonctionnement du poste de surpression requis pour

ses besoins. Pour ce faire, un compteur individuel de mesurage d'Hydro-Québec sera installé à même le poste de surpression par la **VILLE**. Cette dernière transmettra à la SQI, à chaque période de six (6) mois, une facture représentant le coût d'électricité du compteur individuel. La SQI acquittera la facture dans les trente (30) jours suivant sa réception.

- 2.9 La **VILLE** sera propriétaire exclusive de tous les ouvrages, constructions et Installations qu'elle aura exécutés conformément au présent protocole.

3. Servitude d'usage sur une partie du lot 3 552 764 (à venir 5 437 006 et 5 437 007)

- 3.1 Sous réserve du respect des engagements et des obligations de la **VILLE** énoncés au présent Protocole d'entente, la **SQI** s'engage à consentir en faveur du lot 3 371 711 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Abitibi, un droit de servitude d'usage réel et perpétuel sur un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 552 764 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Abitibi, lequel deviendra les lots 5 437 006 et 5 437 007.

L'assiette de la servitude sera d'une largeur approximative de douze (12) mètres et sera localisée entre les points E et F du croquis du 23 octobre 2013 (annexe « D ») Ladite assiette de la servitude est plus amplement décrite à la description technique de Monsieur André-François Dubé a.g., sous les minutes numéro 4599, en date du 14 janvier 2014 laquelle est jointe aux présentes sous l'annexe « E ».

- 3.2 Les droits de servitude consentis à la **VILLE** en vertu du présent Protocole d'entente excluent toute garantie légale ou conventionnelle de quelque nature que ce soit. À cet effet, la **VILLE** déclare avoir examiné l'assiette de la servitude et s'en déclare satisfaite.

- 3.3 Les droits accordés à la **VILLE** en vertu de la servitude d'usage comprennent :

3.3.1 un droit de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir et maintenir sur et en dessous de l'assiette de la servitude, les équipements, ouvrages, constructions et Installations requis aux fins du réseau d'aqueduc municipal ou pour assurer l'alimentation en eau à l'établissement de détention, le tout sous réserve de la servitude de Hydro-Québec;

3.3.2 un droit de circuler à pied ou en véhicule sur l'assiette de la servitude pour exercer tout droit accordé en vertu des présentes;

3.3.3 un droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque construction ou structure sur ou au-dessus de l'assiette, sauf l'érection de clôture de division, barrière ou de toute autre construction de même nature, le tout sous réserve de la servitude de Hydro-Québec.

- 3.4 À la suite des travaux de construction ou d'entretien des Installation ou de tout autre aménagement réalisé sur le fonds servant, la Ville s'engage à remettre ledit fonds (incluant les clôtures, barrières ainsi que tout autre aménagement qui s'y trouve) dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux. La **VILLE** s'engage également à maintenir en tout temps le bon état des constructions, ouvrages et Installations situés sur le fonds servant et à ne pas causer de dommages à l'immeuble de la **SQI**. La **VILLE** sera tenue responsable de tout dommage découlant de la présence de tels constructions, ouvrages ou Installations sur le fonds servant ou de l'exercice des droits conférés par la servitude.
- 3.5 Tous les frais, débours et honoraires professionnels d'arpentage nécessaires à l'établissement de la servitude seront à l'entière charge de la **SQI**.

4. Cession d'une partie du lot 3 552 764 (à venir 5 437 008)

- 4.1 Sous réserve du respect des engagements et obligations de la VILLE énoncés au présent Protocole d'entente, la **SQI** s'engage à vendre, céder et transporter à la **VILLE**, un terrain vacant non desservi par les services publics, ci-après connu et désigné comme étant une partie du lot 3 552 764 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Abitibi, lequel deviendra le lot 5 437 008 (ci-après désigné « l'Immeuble »).

L'Immeuble est localisé entre les points F (limite de la première rue résidentielle) et G du croquis du 23 octobre 2013 et est plus amplement décrit au plan de l'arpenteur géomètre exécuté en date du _____, lequel est joint aux présentes sous l'annexe « F » pour en faire partie intégrante.

- 4.2 La cession de l'Immeuble est consentie en contrepartie du paiement d'une somme de UN dollar (1 \$), laquelle devra être versée au moment de la signature de l'acte de vente notarié.
- 4.3 La cession de l'Immeuble sera faite sans garantie légale et aux risques et périls de la **VILLE**. À cet effet, la **VILLE** déclare avoir examiné l'Immeuble et s'en déclare entièrement satisfaite.
- 4.4 La **SQI** sera tenue de lotir l'Immeuble cédé et tous les frais (à l'exemption des taxes de lotissements), débours et honoraires professionnels d'arpentage nécessaires au lotissement par subdivision ou renumérotation seront à la charge de la **SQI**.
- 4.5 Les parties conviennent que toutes les répartitions ou les ajustements seront faits en date du transfert de propriété.
- 4.6 La **VILLE** assumera les frais légaux relatifs à la préparation de l'acte de cession et de l'acte de servitude (qui pourront intervenir à l'intérieur du même acte notarié) ainsi que de leur publication au bureau de la publicité

des droits, incluant une copie pour chacune des parties. Lesdits actes devront intervenir au plus tard le _____.

5. Défaut

- 5.1 Si la **VILLE** est en défaut d'avoir entièrement complété les Installations au plus tard le 30 juin 2015, et que ce défaut persiste pendant trente (30) jours auprès qu'un avis écrit du défaut lui ait été signifié par la **SQI**, cette dernière aura le droit de faire terminer les travaux par un tiers, le tout aux frais de la **VILLE**.

Si la **VILLE** juge qu'un événement hors de son contrôle provoquera un retard significatif dans son obligation de remédier dans le délai de trente (30) jours qui lui est consenti dans l'avis écrit mentionné précédemment, elle sera tenue, dans les cinq (5) jours de calendrier qui suivent le commencement de cet événement, d'informer par écrit (avec preuve de réception), la **SQI** de la nature, de la cause et des conséquences prévues. Dans un tel cas, la **SQI** pourra consentir un délai additionnel qui tiendra compte de cet événement. Le défaut de la **VILLE** d'informer la **SQI** conformément à ce qui précède, constituera une renonciation définitive de sa part à invoquer un tel événement et aucune prolongation dudit délai de trente (30) jours ne lui sera alors accordée.

En aucun cas, des conditions atmosphériques défavorables ou des événements causés par la **VILLE** ou quelqu'autre personne sous son contrôle et/ou sa juridiction ne pourront être considérés comme une cause de retard hors du contrôle de la **VILLE** au sens du paragraphe précédent.

- 5.2 Advenant que la **SQI** doive faire terminer les travaux conformément au paragraphe 5.1, la **VILLE** s'engage à rembourser à la **SQI** tous les coûts, dépenses et charges engagés, le cas échéant, pour compléter la conception ou la construction des Installations, et ce, dans les trente (30) jours suivant la présentation d'une demande de paiement accompagnée des pièces justificatives.

- 5.3 Si la **VILLE** est en défaut de procéder aux travaux d'entretien ou de réparation des Installations et que ce défaut persiste pendant quinze (15) jours après qu'un avis écrit du défaut lui ait été signifié par la **SQI**, cette dernière aura le droit de faire exécuter les travaux par un tiers, le tout aux entiers frais de la **VILLE**.

En cas d'urgence, la **VILLE** reconnaît que la **SQI** pourra procéder, sur simple avis écrit d'au moins vingt-quatre (24) heures, à tout travaux d'entretien ou de réparation nécessaire au bon fonctionnement des Installations.

Le **VILLE** s'engage alors à rembourser à la **SQI** tous les coûts, dépenses et charges engagés pour l'entretien ou la réparation des Installations à la suite d'un défaut de la **VILLE** ou d'un cas d'urgence, et ce, dans les trente

(30) jours suivant la présentation d'une demande de paiement accompagnée des pièces justificatives.

6. Clause spéciale

- 6.1 La **VILLE** reconnaît expressément que l'exécution du présent protocole d'entente est sujette à l'approbation des autorités de la **SQI** et qu'en cas de refus ou de non-obtention de celle-ci, le présent protocole et la signature de celui-ci par la **SQI** seront nuls, non avenus, sans effet et réputés n'avoir jamais existé, le tout sans aucun dédommagement de part et d'autre.
- 6.2 Le présent protocole et les cessions de droits réels qui y sont rattachées, seront parfaits entre les parties si, avant le _____, la **VILLE** reçoit de la **SQI** un avis l'informant que les approbations requises en vertu de l'article 6.1 ont été obtenues et que, par conséquent, le présent protocole est accepté, ledit avis étant signé par un représentant autorisé.

7. Dispositions générales

7.1 Avis

Exception faite des articles dans ce protocole d'entente où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu du présent Protocole d'entente est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver que ledit avis fut effectivement livré à la partie destinataire à l'adresse indiquée au début du protocole d'entente ou à toute autre adresse que celle-ci peut faire connaître en conformité avec la présente section.

7.2 District judiciaire

Les parties conviennent de choisir le district judiciaire de Québec, province de Québec, Canada, comme étant le lieu approprié pour l'audition de toute réclamation ou poursuite judiciaire, et ce, pour quelque motif que ce soit relativement au présent Protocole d'entente, et ce, à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.

7.3 Modification

Le présent Protocole d'entente peut être modifié ou changé, en tout ou en partie, au gré des parties. Le cas échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectuée ne prendra effet que lorsqu'il aura été constaté dans un écrit dûment signé par les parties et annexé à la présente.

7.4 Non-renonciation

Le silence d'une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu du présent Protocole d'entente ne doit jamais être interprété comme une renonciation à ses droits et à ses recours, tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou recours n'est pas expirée.

7.5 Représentants légaux

Le présent Protocole d'entente lie les parties, leurs héritiers, leurs exécuteurs, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs successeurs et leurs ayants droit.

7.6 Préséance

Le présent Protocole d'entente constitue l'intégralité et la totalité de l'entente conclue entre les parties et aucun autre document ou entente verbale antérieur ou concomitant n'est admis pour modifier de quelque façon que ce soit les dispositions du Protocole d'entente ou son interprétation, à moins qu'une telle modification ne soit contresignée par les parties.

7.7 Assujettissement aux lois du Québec

Le Protocole d'entente, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province de Québec.

7.8 Adaptation

Si une disposition contrevient à une loi applicable, elle doit s'interpréter, le cas échéant, de façon à la rendre conforme à la loi applicable ou à défaut, de la façon la plus susceptible de respecter l'intention des parties sans déroger aux prescriptions des lois applicables auxquelles les parties ne désirent pas contrevenir.

7.9 Continuation ou annulation

Advenant le cas où le présent Protocole d'entente contiendrait une disposition prohibée, toutes les autres dispositions du protocole d'entente demeurent en vigueur et continuent de lier les parties, à moins que la disposition qui déroge aux lois applicables ne soit essentielle au bon fonctionnement du protocole d'entente ou à l'équilibre des prestations respectives des parties et qu'une interprétation compatible avec les lois applicables ne puisse corriger cette déficience.

7.10 Cumul des droits

Tous les droits mentionnés dans le présent Protocole d'entente sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l'exercice d'un droit consenti par l'une des parties en faveur de l'autre partie au protocole d'entente ne doit jamais s'interpréter comme une renonciation à l'exercice de tout autre droit ici consenti, à moins que le texte d'une disposition du Protocole d'entente n'indique exceptionnellement la nécessité d'un tel choix.

7.11 Titres et en-tête

Les titres et en-têtes qui apparaissent au-dessus de chacun des articles au présent protocole d'entente sont insérés exclusivement dans le but de faciliter et accélérer la consultation du présent document et ils n'affectent en rien la construction ou l'interprétation des dispositions énoncées au Protocole d'entente.

7.12 Clause interprétative

Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin.

Amos, le _____ 2014

Ville d'Amos
Par : Ulrick Chérubin, Maire

Ville d'Amos
Par :
Directeur général

Québec, le _____ 2014

Société québécoise des infrastructures
Par : Guy Boilard, Vice-président Gestion
immobilière

Annexe A : Résolution de la Ville d'Amos
Annexe B : Entente préliminaire du 31 octobre 2013
Annexe C : Étude de faisabilité – Alimentation en eau potable - réalisée par Stavibel services
d'ingénierie en date du 28 août 2013
Annexe D : Croquis daté du 23 octobre 2013
Annexe E : Description technique datée du 13 janvier 2014
Annexe F : Plan d'arpentage daté du _____

PROJET